

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 334/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อนันต์บาดาล

โจทก์

บริษัทจินตธรรมธุรกิจ จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัทหาดพยุหรีสอร์ท จำกัด

จำเลย

บริษัทจินตธรรมธุรกิจ จำกัด ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ใด และศาลชั้นต้นพิพากษามีอำนาจพิพากษาให้ยึดเครื่องส่งแฟกซ์ยี่ห้อแคนนอนหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย คือ ชุดรับแขก 1 ชุด โต๊ะทำงานพร้อมกระจก 1 ตัวเก้าอี้ 1 ตัว เครื่องส่งแฟกซ์ยี่ห้อแคนนอน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ายี่ห้อโอลิมเปีย 1 เครื่องเพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้ โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปล่อยทรัพย์สินเฉพาะเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ายี่ห้อ
โอลิมเปีย 1 เครื่อง ตามรายการทรัพย์สินอันดับที่ 5 ในบัญชียึดทรัพย์ลงวันที่ 6
สิงหาคม 2533 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 43)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ใด และทรัพย์สินที่ยึด
ตามบัญชีทรัพย์สินอันดับที่ 4 เป็นของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาล
ชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาเพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขแล้ว ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องเสีย ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ภูมิลำเนาของจำเลยที่ 1 อยู่ที่ใด และทรัพย์สินที่ยึด
ตามบัญชีทรัพย์สินอันดับที่ 4 เป็นของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาล
ชั้นต้นสั่ง ไม่รับฎีกาเพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 ซึ่งแก้ไขแล้ว ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องเสีย ค่าคำร้องเป็นพับ

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ